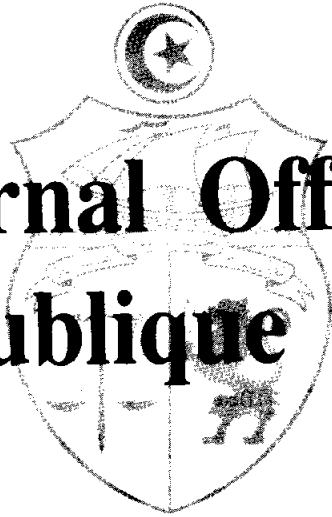




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi - 4 dhoul hajja 1409 - 7 juillet 1989

132^e année

N° 47

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE
LE « RECUEIL DES TEXTES
RELATIF A L'ORGANISATION POLITIQUE
ET AUX LIBERTES PUBLIQUES »
(Version française)
1989

Décrets et Arrêtés

Ministère de la Justice

Arrêté du ministre de la justice du 23 juin 1989, portant délégation de signature 1048

Ministère de la Défense Nationale

Nomination d'un directeur général 1049

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 89-773 du 20 juin 1989, portant modification du périmètre communal de Métouia gouvernorat de Gabès 1049

Ministère du Plan et des Finances

Arrêté du ministre du plan et des finances du 21 juin 1989, portant augmentation des prévisions de recettes et du fonds spécial du trésor intitulé fonds de péréquation de change et des taux d'intérêt pour la gestion 1989 1050

Ministère de l'Economie Nationale

Nomination d'un chef de service 1050

Ministère de l'Agriculture

Nomination d'un chargé de mission 1050

Nomination de sous-directeurs 1050

Nomination d'un chef de service 1050

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat

Nomination d'un directeur	1051
Nomination de sous-directeurs	1051
Nomination de chefs de service	1051

Ministère des Communications

Nomination d'un sous-directeur	1051
Nomination de chefs de subdivisions territoriale	1051
Nomination de chefs de service	1051

Ministère de la Culture et de l'Information

Arrêté du ministre de la culture et de l'information du 20 juin 1989, portant délégation de signature	1052
Nomination des membres du conseil d'administration de l'agence nationale de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine archéologique et historique	1053

Ministère des Affaires sociales

Nomination du président-directeur général de la Caisse nationale de Sécurité sociale	1053
Nomination d'un directeur	1053
Nomination de sous-directeurs	1053
Cessation de fonctions d'un directeur	1053
Nomination des membres du conseil supérieur des handicapés	1053

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie

Circulaire n° 88-24 du 12 septembre 1988 ayant pour objet aménagement des conditions de banques	1054
Circulaire n° 88-25 du 20 septembre 1988, ayant pour objet application de la loi 88-100 du 18 août 1988, modifiant et complétant certaines articles du code de commerce ayant trait au chèque sans provision	1055

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de la justice du 23 juin 1989 portant délégation de signature.

Le ministre de la justice;

Vu le décret n° 74-1063 du 28 novembre 1974 portant organisation du ministère de la justice, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 88-1392 du 27 juillet 1988 portant nomination des membres du gouvernement;

Vu le décret n° 89-369 du 22 mars 1989 chargeant Monsieur Hédi Ben Zitouni Hamouda administrateur général, des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au ministère de la justice avec le rang et les avantages de directeur général d'administration centrale;

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975,

Monsieur Ben Zitouni Hamouda directeur général des affaires administratives et financières au ministère de la justice est habilité à signer par délégation du ministre de la justice tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Conformément à l'article 2 du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975 l'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature.

Art.32. — Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 23 juin 1989.

Le ministre de la justice
DOCTEUR HAMED KAROUI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 89-772 du 21 juin 1989 :

Le lieutenant colonel Béchir Ben Abdallah Ben Thabet est nommé directeur général de l'Office de développement de Rjim Maâtoug.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

PERIMETRE COMMUNAL

Décret n° 89-773 du 20 juin 1989 portant modification du périmètre communal de Métouia, gouvernorat de Gabès

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de l'intérieur;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique de communes à notamment ses articles 6 et 8;

Vu le décret en date du 9 janvier 1957 relatif à la création de la commune de Métouia;

Vu la délibération du conseil municipal de Métouia en date du 25 novembre 1981;

Vu la délibération du conseil du gouvernorat de Gabès en date du 28 février 1989;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. — Le territoire de la commune de Métouia est modifié suivant la ligne polygonale fermée A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, A figurant sur le plan annexé au présent décret et définie comme suit :

— du point «A» situé sur l'axe de la route GPL à une distance de 250m par rapport à son intersection avec la GP 15 le périmètre suit une ligne droite en direction «Est» jusqu'au point «B» situé à 300m du point «A».

— du point «B» la limite suit une ligne droite en direction «Nord-Est» jusqu'au point «C» situé sur l'axe de la ligne ferroviaire Sfax-Gabès à une distance de 2500m du point «B» où les deux segments «AB» et «BC» forment un angle de 97 degrés.

— du point «C» la limite suit une ligne droite en direction «Nord» jusqu'au point «D» situé sur la piste menant à la plage à une distance de 3600m du point «C» où les deux segments «BC» et «CD» forment un angle de 235 degrés.

— du point «D» la limite suit une ligne droite en direction «Ouest» jusqu'au point «E» situé sur l'axe de la voie ferrovière Sfax-Gabès à une distance de 2000m du point «D» où les deux segments «CD» et «DE» forment un angle de 81 degrés.

— du point «E» la limite suit une ligne droite en direction «Sud» jusqu'au point «F» situé sur l'axe de la route d'Aouinet vers Ouedref à une distance de 1200m du point «E» et à 200m de la GP 1 où les deux segments «DE» et «EF» forment un angle de 97 degrés.

— du point «F» la limite suit une ligne droite en direction Ouest jusqu'au point «G» situé sur l'axe de la route d'Aouinet-Ouedref à une distance de 650m du point «F» où les deux segments «EF» et «FG» forment un angle de 293 degrés.

— du point «G» la limite suit une ligne droite en direction, Sud jusqu'au point «H» situé à une distance de 500m du point «G» où les deux segments «FG» forment un angle de 105 degrés.

— du point «H» la limite suit une ligne droite en direction Sud-Ouest jusqu'au point «I» situé à une distance de 1000m du point «H» où les deux segments «CH» et «HI» forment un angle de 264 degrés.

— du point «I» la limite suit une ligne droite en direction Ouest, jusqu'au point «J» situé à une distance de 300m du point «I» et à 200m de la GP 15 où les deux segments «HI» et «IJ» forment un angle de 230 degrés.

— du point «J» la limite suit une ligne droite en direction Nord-Ouest jusqu'au point «K» situé à une distance de 500m du point «J» et à 200m de la GP 15 où les deux segments «IJ» et «JK» forment un angle de 284 degrés.

— du point «K» la limite suit une ligne droite en direction Sud-Ouest jusqu'au point «L» situé à une distance de 400m du point «K» et à 200m de la GP 15 où les deux segments «JK» et «KL» forment un angle de 103 degrés.

— du point «L» la limite suit une ligne droite en direction Sud-Est jusqu'au point «M» situé à une distance de 1050m du point «L» et à 200m de la GP 15 où les deux segments «KL» et «LM» forment un angle de 97 degrés.

— du point «M» la limite suit une ligne droite en direction «Ouest» jusqu'au point «N» situé à une distance de 150m du point «M» où les 2 segments «LM» et «NM» forment un angle de 318 degrés.

— du point «N» la limite suit une ligne droite en direction «Sud-Est» jusqu'au point «O» situé à une distance de 1050m du point «N» où les deux segments «MN» et «NO» forment un angle de 95 degrés.

— du point «O» la limite suit une ligne droite en direction Sud-Est jusqu'au point «P» situé à une distance de 1150m du point «O» où les deux segments «NO» et «OP» forment un angle de 188 degrés.

— du point «P» la limite suit une ligne droite en direction Est jusqu'au point «A» situé à la distance de 2600m du point «P» où les deux segments «OP» et «PA» forment un angle de 146 degrés.

Art. 2. — Dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret la municipalité de Métouia devra marquer sur le terrain tous les points du nouveau périmètre communal par des bornes en forme de pyramide rectangulaire.

Art. 3. — Les taxes municipales seront perçues et les règlements municipaux seront appliqués dans toute l'étendue du nouveau périmètre communal.

Art. 4. — A dater de la publication du présent décret le président de la commune de Métouia assurera la gestion et la conservation du domaine public communal à l'intérieur du nouvel alignement.

Art. 5. — Le Président de la municipalité de Métouia devra afficher au siège de la commune le présent décret ainsi que le plan ci-joint pendant un mois à dater de sa publication.

Art. 6. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 20 juin 1989.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTERE DU PLAN ET DES FINANCES

FONDS SPECIAL DU TRESOR

Arrêté du ministre du plan et des finances du 21 juin 1989, portant augmentation des prévisions de recettes et de dépenses du fonds spécial du trésor intitulé : «Fonds de péréquation de change et des taux d'intérêt» pour la gestion 1989.

Le ministre du plan et des finances;

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget et notamment son article 24 tel que complété par l'article 7 de la loi n° 70-22 du 7 mai 1970;

Vu la loi n° 87-33 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988 et notamment son article 73 portant création du fonds de péréquation de change et des taux d'intérêt;

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 1989 et notamment le tableau «L» «Fonds Spéciaux du trésor»;

Attendu que les prévisions de recettes et de dépenses du fonds de péréquation de change et des taux d'intérêt sont fixées pour la gestion 1989 à 33.000.000 D par la loi sus-visée n° 88-145 du 31 décembre 1988;

Attendu que le montant prévisible des recettes du fonds de péréquation de change et des taux d'intérêt pour la gestion 1989 permet le prélèvement

complémentaire de 7.000.000D compte tenu du solde disponible du fonds au 31 décembre 1988;

Attendu que les prévisions de recettes et de dépenses du fonds de péréquation de change et des taux d'intérêt ont un caractère évaluatif selon l'article 74 de la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987;

Arrête :

Article unique. — Les prévisions de recettes et de dépenses du fonds spécial du trésor intitulé : «Fonds de péréquation de change et des taux d'intérêt pour la gestion 1989 sont portées de 33.000.000D à 40.000.000D.

Tunis, le 21 juin 1989.

Le ministre du plan et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 89-774 du 20 juin 1989 :

Monsieur Abdelaziz Farhat ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des produits agricoles et alimentaires à la direction des prix et du contrôle économique au ministère de l'économie nationale.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 89-775 du 21 juin 1989 :

Monsieur Abderrazak Ladab, ingénieur général est nommé chargé de mission pour exercer les fonctions de directeur général des forêts au ministère de l'agriculture.

Par décret n° 89-776 du 20 juin 1989 :

Monsieur Lotfi Zaâbi conseiller des services publics est chargé des fonctions de sous-directeur du suivi de la gestion des entreprises publiques sous-tutelle du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 89-777 du 20 juin 1989 :

Monsieur Sadok Lahmadi, inspecteur central des services financiers est chargé des fonctions de sous-directeur de la comptabilité et budget à la direction des services administratifs et financiers relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 89-778 du 20 juin 1989 :

Monsieur Abdellaziz Bel Hadj conseiller des services publics est chargé des fonctions de sous-directeur du personnel fonctionnaire à la direction des services administratifs et financiers relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 89-779 du 20 juin 1989 :

Monsieur Hassouna Ben Dhiab ingénieur principal est chargé des fonctions de chef de service d'exploitation à la régie du matériel et de terrassement hydraulique agricole relevant du ministère de l'agriculture.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATIONS

Par décret n° 89-780 du 21 juin 1989

Monsieur Abdelhafidh Koûli, inspecteur général est chargé des fonctions de directeur de la formation des cadres à la direction générale de la planification, de la coopération et la formation des cadres au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Dans cette situation Monsieur Abdelhafidh Koûli aura rang et avantages de directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 89-781 du 20 juin 1989 :

Monsieur Mahmoud Gdoura, urbaniste principal est chargé des fonctions de sous-directeur des études et de la coordination à la direction de la construction de l'habitat au ministère de l'équipement.

Par décret n° 89-782 du 20 juin 1989 :

Monsieur Khaled Mgroun, architecte en chef est chargé des fonctions de sous-directeur de la construction à la direction de la construction de l'habitat à la direction générale de l'habitat au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-783 du 20 juin 1989 :

Mademoiselle Salma Abdelbaki, administrateur est chargée des fonctions de chef du service de la coopération à la direction générale de la planification de la coopération et de la formation des cadres au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-784 du 20 juin 1989 :

Madame Dalenda Ben Hassen, administrateur est chargée des fonctions de chef du service du suivi de l'exécution du budget à la direction générale de la coopération et de la formation des cadres au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-785 du 20 juin 1989 :

Madame Jalila Ouakaoui, architecte principal est chargée des fonctions de chef du service des autorisations de bâtir et des recours à la direction de la construction de l'habitat à la direction générale de l'habitat au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-786 du 20 juin 1989 :

Madame Raoudha Souguir, architecte principal est chargée des fonctions de chef du service de la coordination à la direction de la construction de l'habitat à la direction générale de l'habitat au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-787 du 20 juin 1989 :

Monsieur Abdelselem Aouididi, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service des études à la direction générale de l'habitat au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-788 du 20 juin 1989 :

Monsieur Abdelkader Ben Mnedi, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef du service du contrôle à la direction de la construction de l'habitat à la direction générale de l'habitat au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-789 du 20 juin 1989 :

Monsieur Riadh Hadj Romdhane, ingénieur principal est chargé des fonctions de chef du service de la promotion immobilière à la direction de la construction de l'habitat à la direction générale de l'habitat au ministère de l'équipement et de l'habitat.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATIONS

Par décret n° 89-790 du 20 juin 1989

Monsieur Béchir Mouraly, inspecteur central des PTT est chargé des fonctions de sous-directeur de la formation des cadres à la direction de la planification et de la formation des cadres au ministère des communications.

Par décret n° 89-791 du 20 juin 1989.

Monsieur Abdallah Missaoui, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de la subdivision territoriale des télécommunications de Siliana à la direction régionale des communications du Kef au ministère des communications.

Par décret n° 89-792 du 20 juin 1989.

Monsieur Mohamed Makhlouf, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de la subdivision territoriale des télécommunications de Kasserine à la direction régionale des communications de Kairouan au ministère des communications.

Par décret n° 89-793 du 20 juin 1989.

Monsieur Tijani Louafi, administrateur est chargé des fonctions de chef de service administratif et comptable à la direction régionale des télécommunications de Tunis au ministère des communications.

Par décret n° 89-794 du 20 juin 1989

Monsieur Noureddine Bouali, inspecteur des P.T.T. est chargé des fonctions de chef de service des positions et des indemnités à la direction des affaires administratives au ministère des communications.

Par décret n° 89-795 du 20 juin 1989.

Monsieur Mohamed Chouikhi, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service de l'équipement à la direction régionale des communications de Gabès au ministère des communications.

Par décret n° 89-796 du 20 juin 1989.

Monsieur Habib Smida, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service de l'exploitation technique à la

direction régionale des communications de Médenine au ministère des communications.

Par décret n° 89-797 du 20 juin 1989

Monsieur Khaireddine Loumi, inspecteur des travaux est chargé des fonctions de chef de service de l'équipement à la direction régionale des communications de Sfax au ministère des communications.

Par décret n° 89-798 du 20 juin 1989.

Monsieur Mohamed El Béchir Haidri, inspecteur des P.T.T. est chargé des fonctions de chef de service des affaires commerciales à la direction régionale des communications du Kef au ministère des communications.

Par décret n° 89-799 du 20 juin 1989.

Monsieur Klai Ben Khalifa, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service de l'équipement à la direction régionale des communications de Gafsa au ministère des communications.

Par décret n° 89-800 du 20 juin 1989

Monsieur Mohamed Ketata, inspecteur des P.T.T. est chargé des fonctions de chef de service des affaires commerciales à la direction régionale des communications de Sfax au ministère des communications.

Par décret n° 89-801 du 20 juin 1989.

Monsieur Ayachi Saihi, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service de l'exploitation technique à la direction régionale des communications du Tunis II au ministère des communications.

Par décret n° 89-802 du 20 juin 1989.

Monsieur Ahmed Kamel Jedidi, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service de l'équipement à la direction régionale des communications du Kef au ministère des communications.

Par décret n° 89-803 du 20 juin 1989

Monsieur Abdelmajid El Mhiri, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service de l'exploitation technique

à la division de Tunis relevant de la direction régionale des télécommunications de Tunis au ministère des communications.

Par décret n° 89-804 du 20 juin 1989

Monsieur Sghaier Abdelli, inspecteur des P.T.T. est chargé des fonctions de chef de service administratif et comptable à la direction régionale des communications de Gafsa au ministère des communications.

Par décret n° 89-805 du 20 juin 1989.

Monsieur Habib Khalifi, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service de l'exploitation technique à la direction régionale des communications de Gabès au ministère des communications.

Par décret n° 89-806 du 20 juin 1989

Monsieur Slimane Flis, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service de l'équipement à la direction régionale des communications de Tunis II au ministère des communications.

Par décret n° 89-807 du 20 juin 1989.

Monsieur Mustapha Fessi, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service de l'équipement à la direction régionale des communications de Kairouan au ministère des communications.

Par décret n° 89-808 du 20 juin 1989.

Monsieur Kilani Mabrouk, inspecteur des P.T.T. est chargé des fonctions de chef de service administratif et comptable à la direction régionale des communications de Médenine au ministère des communications.

Par décret n° 89-809 du 20 juin 1989.

Monsieur Fethi Ben Gara, inspecteur des P.T.T. est chargé des fonctions de chef de service des affaires commerciales à la direction régionale des communications de Gabès au ministère des communications.

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE L'INFORMATION

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de la culture et de l'information du 20 juin 1989, portant délégation de signature.

Le ministre de la culture et de l'information

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 89-437 du 11 avril 1989, portant nomination des membres du gouvernement;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat de déléguer leur signature;

Vu le décret n° 83-1084 du 17 novembre 1983, portant réorganisation du ministère des affaires culturelles modifié par le décret n° 87-105 du 24 janvier 1987;

Vu l'arrêté du 15 mai 1989, portant nomination de Monsieur Mongi Bousnina en qualité de chef de cabinet du ministre de la culture et de l'information à compter du 15 avril 1989;

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe I de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur

Mongi Bousnina chargé des fonctions de chef de cabinet est habilité à signer par délégation du ministre de la culture et de l'information tous les actes intéressant les services relevant du ministère de la culture et de l'information à l'exclusion des textes à caractère réglementaires.

Art. 2. — Monsieur Mongi Bousnina, est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories A et B soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 20 juin 1989

Le ministre de la culture et de l'information.
HABIB BOULARES

Vu
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

**AGENCE NATIONALE DE MISE EN VALEUR
DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE**

Par arrêté du ministre de la culture et de l'information du 20 juin 1989.

Les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine archéologique et historique sont désignés comme suit à compter du 1er janvier 1989 :

Messieurs :

Salah Bousataa : représentant du ministère de l'intérieur

Slaheddine Ben Miled : Représentant du ministère du plan et des finances

Rachid Ghorbel : représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat.

Rabeh Dkhili : représentant du ministère de la culture et de l'information

Ridha Najjar : représentant du ministère de la culture et de l'information.

Messieurs :

Le directeur général de l'Office national du tourisme tunisien.

Le directeur général de l'Institut national d'archéologie et d'arts.

Mohamed Mongi Naifar : représentant du corps scientifique de l'Institut national d'archéologie et d'arts en qualité de spécialiste des musées archéologiques et ethnographiques.

Mohamed Hédi Slim : représentant du corps scientifique de l'Institut national d'archéologie et d'arts en qualité de spécialiste des monuments et sites archéologiques et historiques.

Ali Khalbous : représentant de la Fédération tunisienne de l'hôtellerie.

Naceur Malouch : représentant de la Fédération tunisienne des agences de voyage.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATIONS

Par décret n° 89-826 du 23 juin 1989 :

Monsieur Abdelhamid Noura, ingénieur général est désigné président directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale et ce à compter du 1er juin 1989.

Par décret n° 89-813 du 21 juin 1989.

Monsieur Mohamed Moatemri, administrateur général, est chargé des fonctions de directeur régional des affaires sociales à Nabeul au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 89-811 du 20 juin 1989.

Madame Algja Khemiri, administrateur, est chargée des fonctions de sous-directeur des prestations à la direction de la couverture sociale à la direction générale de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 89-812 du 20 juin 1989.

Madame Zeineb Largui, dite Radhia, conciliateur, est chargée des fonctions de sous-directeur du contrôle des conditions générales du travail à la direction du contrôle à la direction générale de l'inspection du travail au ministère des affaires sociales.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 89-810 du 20 juin 1989.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed Habib Fathallah, administrateur, en sa qualité de directeur du centre d'appareillage orthopédique au ministère des affaires sociales à compter du 1er janvier 1989.

CONSEIL SUPERIEUR DES HANDICAPES

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 20 juin 1989

Conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 88-2051 du 22 décembre 1988 sont nommés membres du conseil supérieur des handicapés les personnes dont les noms suivent :

Hédi Baâti : représentant du premier ministre

Faïza Kéfi, Mohamed Bouaziz : représentants du ministère du plan et des finances;

Sadok Gouider, Mohamed Lassaâd Eddhif : représentants du ministère de l'éducation de l'enseignement et de la recherche scientifique;

Riadh Nakouri : représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat

Raouf Ben ammar : représentant du ministère de la santé publique;

Béchir Toulal : représentant du ministère de la culture et de l'information

Leïla Youssef : représentante du ministère de la jeunesse et de l'enfance;

Mohamed Skander, Badreddine Missaoui : membres de la chambre des députés;

Najib Saïd : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat

Kamel Saâd : représentant de l'union générale des travailleurs tunisiens;

Mahmoud M'Hedhbi : représentant de l'union nationale des agriculteurs

Mohamed Zemni : représentant du conseil économique et social

Yahya Yahya, Mohamed Moncef Srafi, Eliane Ianinos, Fathia Zalila, Meher Ben Ghachem : représentants des associations œuvrant dans le domaine des handicapés.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

CIRCULAIRE AUX BANQUES N° 88-24

Objet : Aménagement des conditions de banques.

Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents;

Vu la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la profession bancaire telle que modifiée par les textes subséquents;

Vu la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 2 septembre 1988 :

Décide :

Article premier. — L'article 25 tel que modifié par la circulaire n° 87-29 du 21 août 1987 et l'article 39 de la circulaire n° 86-42 du 1er décembre 1986, les articles 18, 20 et 39 de la circulaire n° 87-47 du 23 décembre 1987 ainsi que la liste des commissions prévues par la circulaire n° 79-41 du 4 décembre 1979 sont modifiés comme suit :

1. Article 25 (nouveau). — Les banques ne peuvent prélever sur les quotités réescomptables des catégories suivantes de crédits que les intérêts dont les taux maximum sont fixés comme suit :

Taux en % l'an	Catégories des crédits
I. — Financement à court terme	
6	— Effets de mobilisation des crédits de préfinancement des exportations — Effets de mobilisation de créances nées sur l'étranger et effets de transaction sur l'étranger — Effets de mobilisation d'avances sur céréales, huiles, vins et légumineuses — Effets de mobilisation de crédits de financement de stocks de céréales et d'huiles assortis d'une lettre d'agrément
7	— Effets de mobilisation de crédits agricoles garantis par les sociétés de caution mutuelle — Effets de mobilisation de crédits de cultures saisonnières
II. — Financement à moyen terme	
7	— Investissements dans l'artisanat et les petits métiers — Investissements d'économie d'énergie et d'utilisation d'énergies nouvelles
7,5	— Investissements agricoles — Crédits d'acquisition de matériel agricole — Crédits de révision et de réparation des équipements agricoles — Crédits à la production destinés à l'agriculture
8	— Investissements des industriels exportatrices résidentes — Investissements de la petite et moyenne entreprise

Taux en
% l'an

Catégories des crédits

- Crédits à la production destinés aux industries exportatrices résidentes et à la petite et moyenne entreprise
- Crédits à moyen terme relatifs à des exportations dont le délai de règlement est supérieur à un an

Le taux d'intérêt applicable aux quotités non réescomptables est librement fixé par les banques sans toutefois dépasser le taux du marché monétaire (TM) majoré de 3 points de pourcentage.

2. Article 39 (nouveau). Les crédits accordés avant le 2 janvier 1989 continueront, jusqu'à leur échéance, à être régis par les conditions débitrices en vigueur au moment de leur octroi.

Art. 2. — L'article 20 de la circulaire n° 87/47 du 23 décembre 1987 relative aux modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des crédits est modifié comme suit :

Article 20. (nouveau). — Crédits à moyen terme à l'exportation.

Ce concours est destiné à financer les créances nées sur l'étranger dont les délais de règlement sont supérieurs à un an et qui résultent d'opérations d'exportations autorisées dans le cadre de la circulaire n° 86/12 du 5 mai 1986 relative au règlement financier des exportations et au rapatriement de leurs produits.

Le montant du crédit doit généralement correspondre à la partie intégrée du produit exporté. Toutefois, ce montant peut être relevé par la banque au cas où cela s'avère nécessaire pour la réalisation de l'opération d'exportation.

Art. 3. — L'article 39 de la circulaire n° 87/47 du 23 décembre 1987 relative aux modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des crédits est complété par les dispositions suivantes :

«Les présentations au réescompte relatives aux crédits à moyen terme des industries exportatrices bénéficiant d'un taux de faveur doivent être appuyées pendant la période d'exploitation de tout document justifiant la réalisation de la proportion minima du chiffre d'affaires à l'exportation prévue à l'article 26 de la circulaire 86-42 du 1er décembre 1986.

Art. 4. — La liste des commissions prévues par la circulaire n° 79-41 du 4 décembre 1979 et en conséquence le formulaire type du barème des conditions de banque annexé à la circulaire 86-42 du 1er décembre 1986 sont complétés comme suit :

II. — Commissions sur les opérations bancaires

Nature de l'opération	Commission	
	Assiette	Min. Max.
I. — Opérations sur effets, chèques et opérations diverses	Assiette	
13. Recherche pour le compte de la clientèle de documents archivés	Années d'ancienneté du document	

Nature de l'opération	Commission
14. Commission d'engagement	Montant restant à débloquent
15. Recherche, mise en place et montage de financement	Montant
II. — Opérations de commerce extérieur et de change	
6. Achats ou ventes de devises à terme	Montant
7. Recherche, mise en place et montage de financement	Montant

Par ailleurs, les commissions relatives aux opérations de commerce extérieur sont, selon les termes du contrat commercial, à la charge soit de la partie étrangère, soit de la partie tunisienne; dans ce dernier cas l'autorisation de la banque centrale de Tunisie n'est plus requise.

Art. 5. — Les dispositions de la présente circulaire sont applicables dès sa notification à l'exception de celles relatives au relèvement des taux et aux quotités qui prendront effet le 2 Janvier 1989. A cette date les dispositions antérieures contraires ou faisant double emploi avec la présente circulaire et notamment l'article 2 de la circulaire N° 87/29 du 21 Août 1987 seront abrogées.

Tunis, le 12 septembre 1988.

Le Gouverneur
ISMAIL KHELIL

CIRCULAIRE AUX BANQUES N° 88-25

Objet : Application de la loi n° 88-100 du 18 août 1988 modifiant et complétant certains articles du code de commerce ayant trait au chèque sans provision.

La loi visée en l'objet, publiée au JORT n° 55 des 19 et 23 août 1988 ajoute un article 412 ter au code de commerce instituant une nouvelle faculté de régularisation au profit des tireurs de chèques sans provision.

Cette faculté vient s'ajouter à la possibilité de régularisation des incidents de paiement de chèques prévue par l'article 410 ter du code de commerce objet de la circulaire de la B.C.T. n° 85-35 du 3 octobre 1985.

En application du nouvel article 412 ter, les tireurs de chèques sans provision qui n'ont pas régularisé leur situation au cours du délai légal de quatre jours prévu par l'article 410, ter, 3^{ème}ment, peuvent procéder à la régularisation de leur situation et ce moyennant :

- le règlement du montant du chèque impayé;
- le remboursement à la banque tirée des frais de notification de l'avis de non paiement du chèque rejeté impayé;
- et le paiement avant la date de la première audience et dans le délai maximum d'un mois à compter de l'expiration du délai légal de régularisation de quatre jours d'une amende au trésor dont le taux est égal à 50% du montant du chèque rejeté ou de l'insuffisance de provision sans que cette amende puisse être inférieure à trente dinars.

L'objet de la présente circulaire est de préciser les diligences incombant aux banques aux différents stades de la procédure de cette nouvelle faculté de régularisation.

1) Le règlement du chèque :

Pour le règlement du montant du chèque ou de l'insuffisance de provision, le tireur à la possibilité en vertu de l'article 412 ter :

- soit de payer directement le bénéficiaire;
- soit de consigner le montant pour le compte du bénéficiaire à la trésorerie générale de Tunisie;
- soit d'approvisionner le compte sur lequel le chèque objet de l'incident de paiement est tiré.

Dans ce dernier cas, la banque tirée doit remettre au tireur une attestation établissant la reconstitution entre ses mains, au profit du bénéficiaire, de la provision du chèque rejeté. Cette attestation dont modèle joint en annexe I, comporte les références du certificat de non paiement, du procès-verbal de notification de l'avis de non paiement ainsi que de l'attestation de non régularisation.

Par ailleurs, la banque tirée doit exiger du tireur un ordre écrit, comportant les références du chèque, du certificat de non paiement et de l'attestation de non régularisation s'y rapportant, par lequel il affecte la provision ainsi reconstituée au paiement du chèque en question et ordonne son blocage au profit du bénéficiaire jusqu'au paiement effectif du chèque ou sa prescription.

La banque tirée doit alors envoyer sans délai à la banque présentatrice ou au bénéficiaire (selon que le chèque a été présenté par l'intermédiaire d'une banque ou directement à ses guichets) une lettre l'informant de la reconstitution de la provision. Si l'adresse du bénéficiaire présentateur n'est pas connue de la banque tirée, celle-ci doit tenir la provision à sa disposition à ses guichets.

2) Le paiement de l'amende :

Aux termes de l'alinéa 1^{er} de l'article 412 ter nouveau du code de commerce, seule la banque tirée est habilitée à percevoir, dans le délai légal d'un mois, pour le compte du trésor, l'amende prévue.

L'attention doit être attirée sur le fait que l'alinéa sus-visé ne conditionne pas la perception de l'amende par la banque tirée au règlement préalable par le tireur du montant du chèque et des frais de notification. Aussi les banques tirées doivent-elles accepter de percevoir le montant de l'amende au cours du délai légal d'un mois même si la preuve du règlement du montant du chèque ne leur est pas apportée et que les frais de notification ne leur sont pas remboursés.

En application de l'alinéa 3 de l'article 412 ter, la constatation de la réalisation de la régularisation conformément à l'alinéa 1^{er} du même article et en conséquence l'extinction de l'action publique relèvent exclusivement de la compétence du procureur de la République territorialement compétent. Aussi, les banques ne doivent lever l'interdiction légale provisoire de détention de formules de chèques dont est frappé le tireur pour émission de chèques sans provision qu'après notification par la B.C.T. de la décision du Procureur de la République constatant l'extinction de l'action publique engagée à l'encontre du tireur.

En matière de perception de l'amende, les diligences incombant à la banque tirée se limitant donc à se vérifier le montant et à s'assurer que son paiement a lieu au cours du délai légal prévu.

a) Le montant de l'amende :

Ce montant est égal à 50% du montant du chèque, en cas d'absence de provision, ou de l'insuffisance de provision, en cas de provision insuffisante, sans qu'il puisse être inférieur à trente dinars;

b) Le délai de paiement de l'amende :

Le paiement de l'amende ne doit être accepté par la banque tirée que s'il a lieu au cours du délai d'un mois à compter de l'expiration du délai légal de quatre jours prévu par l'article 410 ter, 3^{ème}ment du code de commerce.

ANNEXE I

Annexe à la circulaire aux banques n° 88-25 du 20 septembre 1988 loi n° 88-100 du 18 août 1988 attestant de reconstitution de provision

La banque tirée qui perçoit l'amende doit :

— délivrer au tireur du chèque l'original de la quittance d'amende libellée en trois exemplaires conformément au modèle joint en annexe II. Un exemplaire de ladite quittance doit être adressé sans délai à la B.C.T. et un autre au trésor public;

— et virer sans délai le montant de l'amende au compte du trésor ouvert sur les livres de la B.C.T. et ce sous bordereau distinct, détaillé et en double exemplaire.

Au sujet de la computation du délai de régularisation, il échet de rappeler :

— qu'en application de l'article 141 du code des obligations et des contrats, il y a lieu d'étendre par un mois, un délai de trente jours entiers;

— et qu'en vertu de l'article 143 du même code, si le dernier jours du délai est un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu'au premier jour suivant non férié qui en suit l'expiration.

3) *Le paiement des frais de notification avancés par la banque tirée pour le compte du tireur du chèque :*

Le règlement de ces frais constitue, en application de l'alinéa 2 e l'article 412 ter du code de commerce l'une des conditions nécessaires pour que la régularisation prévue par l'alinéa 1er de ce même article 412 ter puisse entraîner l'extinction de l'action publique. Aussi, il revient à la banque tirée en cas de paiement par le tireur de ses frais, de lui remettre une attestation conforme au modèle joint en annexe III.

Dispositions finales :

La nouvelle faculté de régularisation, instituée par la loi n° 88-100 ci-dessus visée, peut être exercée au titre tant des chèques sans provision émis postérieurement à sa date de publication que des chèques émis avant cette date et ayant fait l'objet de certificats et d'avis de non paiement à la condition, toutefois pour ces derniers, que le délai légal d'un mois ne soit pas expiré à la date d'entrée en application de la loi.

Par ailleurs, et pour tenir compte de la nouvelle faculté de régularisation, il y a lieu de compléter in fine par la disposition contenue en annexe IV le formulaire de l'injonction à adresser aux tireurs de chèques sans provision joint en annexe III à la circulaire de la B.C.T. n° 85-35 du 3 octobre 1985.

La présente circulaire prend effet à compter de sa notification.

Tunis, le 12 septembre 1988.

Le sous-gouverneur
M. B. HAMDA

Banque tirée Agence tirée

Banque présentatrice Agence représentative

..... le

Nous soussignés, attestons que M

titulaire de la pièce d'identité type (1) n° du

a versé le ... la somme de

en reconstitution de la provision du chèque n° du

tiré sur le compte n° ... ouvert sur nos livres au nom de Monsieur

objet du certificat de non paiement n° du

de l'avis qui lui a été signifié par Maître

huissier-notaire suivant exploit n° du

et de l'attestation de non régularisation n° du

Cette attestation est délivrée à l'intéressé pour servir et valoir ce que de droit.

- (1) Mettre C pour la carte d'identité nationale
S pour la carte séjour
et P pour le passeport en cas d'étrangers non résidents.

Signature autorisée
(Cachet)

QUITTANCE D'AMENDE

1057

ANNEXE III

Annexe à la circulaire aux banques n° 88-25 du 20 septembre 1988 loi n° 88-100 du 18 août 1988 attestant de recouvrement des frais de notification

Banque tirée Agence tirée

Banque présentatrice Agence représentative

..... le

Nous soussignés, attestons que M.....

titulaire de la pièce d'identité type (1) n° du

a versé le la somme de

à titre de remboursement de frais de notification de l'avis de non paiement qui lui a été signifié par Maître

huissier-notaire suivant exploit n° du

avis relatif au chèque n° du

tiré sur le compte n° ouvert sur nos livres au nom de Monsieur

objet du certificat de non paiement n° du

et de l'attestation de non régularisation n° du

Cette attestation est délivrée à l'intéressé pour servir et valoir ce que de droit.

- (1) Mettre C pour la carte d'identité nationale
S pour la carte séjour
et P pour le passeport en cas d'étrangers non résidents.

Signature autorisée
(Cache)

ANNEXE IV

Annexe à la circulaire aux banques n° 88-25 du 20 septembre 1988

Disposition à ajouter in fine au formulaire de l'injonction joint en annexe III à la circulaire n° 85-35 du 3 octobre 1985.

« ويتعين لفت انتباهكم الى أنه في صورة عدم حصول التسوية في أجل الأربعة أيام المنصوص عليه بالفصل 410 ثالثاً من المجلة التجارية ، يمكنكم ، عملاً بأحكام الفصل 412 ثالثاً من نفس المجلة ، تسوية وضعيتكم قبل تاريخ أول جلسة وفي أجل شهر ابتداء من تاريخ انقراض أجل الأربعة أيام المومي إليه اعلاه وذلك بدفع خطية للمصرف المسحوب عليه قدرها 50 بالمائة من المبلغ الكامل للشيك أو من باقي قيمته والادلاء لوكالة الجمهورية بما يفيد خلاص الشيك ودفع معاليم الاعلام » .

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

EDITIONS DE L'I.O.R.T.

**CODE
DU TRAVAIL
MARITIME**

et textes d'application

1988

Prix : 2d,500

A votre disposition :

à l'I.O.R.T., Av. Farhat Hached — 2040 Radès
ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

Frais d'envoi en sus

A VOTRE DISPOSITION

CODE DU STATUT PERSONNEL

Avec en annexe :

- La réorganisation de l'état civil ;
- La réglementation du certificat médical prénuptial ;
- L'organisation de la nomination des tuteurs ;
- La réglementation de la tutelle publique, officieuse et de l'adoption.

EDITION 1988

Prix : 2d,500

A votre disposition :

à l'I.O.R.T., Av. Farhat Hached — 2040 Radès
ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

Frais d'envoi en sus

EDITIONS DE L'I.O.R.T.

**STATUT GENERAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE**

**Avec en annexe la circulaire fixant les modalités d'application de ce
statut général.**

EDITION 1988

Prix : 1d,500

A votre disposition :

à l'I.O.R.T., Av. Farhat Hached — 2040 Radès
ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

Frais d'envoi en sus

Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

Téléfax : (01) 29 72 34

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

au bureau de Sousse :

Cité C.N.R.P.S.

Téléfax et téléphone : 03.25.495

Edition originale :

0,380 dinar

Traduction française :

0,500 dinar

TARIF DES ABONNEMENTS ANNUELS POUR L'ANNEE 1989

En dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale		TRADUCTION française		EDITION ORIGINALE et sa traduction	
	Voie normale	Par avion	Voie normale	Par avion	Voie normale	Par avion
Tunisie	20,000	—	25.000	—	35,000	—
Maghreb Arabe	20,000	43.000	25.000	48,500	35.000	59,000
Afrique et Europe	30.000	48,500	35.000	54,000	45.000	65,000
Amérique et Asie	30.000	74,000	35.000	81,500	45.000	140,500

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7